BANCO Pcia. de CORRIENTES | Pcia. de CORRIENTES DEC. Nº 847
02. 1. 96 | 1 3 9 3 0 | 00001
M.A.S. Nº5 | CODIGO FISCAL

BOLETO DE DACION EN PAGO

En la ciudad de Corrientes, Capital de la Provincia del mismo nombre, Republica Argentina, a los veintisiete días del mes de Diciembre del año mil novecientos noventa y cinco, entre la persona juridica denominada: "CONSTRUCTORA EVISA" S.A. representada en este acto por el Señor **JACOBO LEVITZKY**, Titular de la Matricula Individual Número:1.656.989, domiciliado legalmente en calle salta Nº 860 de esta ciudad de Corrientes, cuya personaría se acreditará posteriormente, por una parte y en adelante llamada "**LA TRANSMITENTE**", y por la otra el Señor **MIGUEL DE LOS SANTOS BADARO** Titular del Documento Nacional de Identidad Número 12.529.961, clase:1956, casado en primeras nupcias con la Señora **Lucia Martinez**, domiciliado en calle J.R: Fernandez Nº228 de esta ciudad de Corrientes, en adelante llamado "**EL ADQUIRENTE**", argentinos nativos, mayores de edad, capaces para contratar y hábiles para obligarse, convienen en celebrar por el presente instrumento un **BOLETO DE DACION EN PAGO**, el que se regira por las siguientes clausulas y condiciones:

PRIMERA: El Señor JACOBO LEVITZKY, en los caracteres anteriormente invocados **DICE:** que es propietario del inmueble ubicado en esta ciudad de Corrientes, y de conformidad al plano de division conteccionado por el Agrimensor

Escaneado con CamScanner

Nacional Américo Jacobacci, con fecha 23 de Diciembre de 1973, aprobado como Duplicado de Mensura Número:4147 "U", está ubicado en la Manzana 20 del Paraje "Banado Norte" y se lo designa como LOTE DIECISIETE de la Manzana Quince "C", cuyas medidas son: **NUEVE METROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMETROS** de frente e igual contrafrente, por **VEINTICINCO METROS con VEINTIDOS CENTIMETROS** de fondo al Norte, y **VEINTICINCO METROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMETROS** de fondo al Sur, siendo su **SUPERFICIE TOTAL** de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS METROS CUADRADOS con CIENTO SETENTA DECIMETROS CUADRADOS; y sus **LINDEROS** son: Al **Norte**: con Lote Dieciocho; Al **Sur**: Lote Dieciseis de la misma Manzana; al **Este**: hoy propiedad de "Necon" S.A. (Según Mensura de Juan José y Julio José De Los Santos); y al **Oeste**: calle sin nombre (prolongación calle Guadalajara). **Inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble** al Folio Real Matrícula Número:15.328 Departamento Capital (en mayor extension, **Inscripto en el Registro de la Propiedad Municipal** Folio: 1031/2 **Finca:**909, **Tomo:**6, **Libro**8, **Año:**1.984, y en la **Dirección General de Catastro: ADREMA** A1-45.427-1 (en mayor extensión)

SEGUNDA: La firma "CONSTRUCTORA EVISA S.A." adeuda al Señor MIGUEL DE LOS SANTOS BADARO la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS en concepto de: Quincenas, Fondo de Desempleos, Vacaciones no gozadas, Sueldos anual com-

Escaneado con CamScanner

plementario, vestimentas, A[illegible] cional por asistencia perfecta, con motivo de la relación laboral que lo une con La Transmitente hasta el día de la fecha.-

BANCO Pcia de CORRIENTES Pcia de Adm. DEC. 347 02. 1.96 1 3 9 3 7 CODIGO F: M.A.S. Nº5

TERCERA: Ambas partes convienen en que el Señor JACOBO LEVITZKY pague su obligación indicada precedentemente, con la entrega del bien descripto, al Señor MIGUEL DE LOS SANTOS BADARO. En consecuencia a TITULO DE PAGO transfiere a MIGUEL DE LOS SANTOS BADARO el inmueble descripto en el punto primero, y cuyas medidas y demás circunstancias que lo individualizan se dán aquí por íntegramente reproducidas, por el precio de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS ($2.262). Asimismo, el Señor Jacobo Levitzky declara que el citado inmueble registra un embargo preventivo, que se compromete a levantarlo en el mismo plazo estipulado para la escritura, mencionado en la cláusula SEXTA. El Señor Miguel de Los Santos Badaró **ACEPTA** la transferencia del inmueble a su favor en tal condición.

CUARTA: EXTINCION DEL CREDITO; RENUNCIA A LA REIVINDICACION: a) El Señor Miguel de Los Santos Badaró, declara totalmente extinguido su credito como consecuencia de la relación laboral que lo uniera al día de la fecha con la firma "CONSTRUCTORA EVISA S.A" por los conceptos citados en la cláusula Segunda y cualquier otro que eventualmente pudiera corresponderle; b) el Señor JACOBO LEVITZKY en

Escaneado con CamScanner

nombre y representación de "Constructora Evisa S.A." renuncia formal y expresamente a la acción de reivindicación y se obliga por evicción, vicios redhibitorios y se obliga al saneamiento, conforme a derecho.-

QUINTA: La posesión del inmueble vendido se otorga al Señor Miguel de Los Santos Badaró a partir de la fecha del presente Boleto, libre de ocupantes y efectos, y con todo lo natural y artificialmente adherido al suelo, asimismo se deja constancia que el citado inmueble se encuentra al día respecto del cumplimiento de los impuestos inmobiliarios y tasas por servicios al 31 de Diciembre de 1995. A partir del 1º de Enero de 1996 dichos impuestos y tasas estarán a cargo del **ADQUIRENTE**.

SEXTA: la escritura traslativa de dominio, se realizara en un plazo que no exceda al 30 de Junio de 1996, cuyos gastos de la misma serán por cuenta de la transmitente. Dicho acto de escrituración se realizará en el plazo citado y en el momento que la transmitente disponga.

SEPTIMA: En caso que CONSTRUCTORA EVISA S.A. no cumpliera con la obligación aquí asumida, el Señor Miguel de Los Santos Badaró podrá optar entre ejecutar este Boleto, o iniciar las acciones legales que creyera pertinente.

OCTAVA: Se hace constar: a) Que el Señor **JACOBO LEVITZKY**, acredita su representatividad con los siguientes recaudos, a saber:1) Testimonio de la escritura número:8

HAMILTON SONZA

Escaneado con CamScanner

autorizada en esta ciudad [illegible] 1.979, por el Escribano Ricardo [illegible] por la que se constituyó la sociedad, de la que se tomó razón en el **Registro Público de Comercio** de esta ciudad, **Bajo el Número:** 2476- **al Folio** 199- **del Libro:** XX de Sociedades Mercantiles **Año** 1979. 2) Acta de Reunión de Directorio celebrada en esta ciudad con fecha:30 de noviembre de 1.993, por medio de la cual resultó electo Presidente del mismo, que fuera protocolizada por medio de la escritura número: 03 de fecha:07 de Febrero de mil novecientos noventa y cuatro, por ante la Escribana Patricia Levitzky de Alba Posse, adscripta al registro notarial NO 31 de esta ciudad autorizada por el Escribano Alfredo E. Verardini.

BANCO Prov. de CORRIENTES Pcia. de CORRIENTES DEC. Nº 847 02-1.96 13938 M.A.S. Nº5 CODIGO FISCAL

OCTAVA: Las partes fijan sus domicilios especiales en los mismos indicados al comienzo y se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de primera instancia en lo civil y comercial del departamento judicial de esta ciudad de Corrientes con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.- Se firman dos ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha indicados.-

La certificación de la(s) firma(s) se formaliza en el Sellado Nº 00407690.-

ALEJANDRO MILTON SONZA
ESCRIBANO
CORRIENTES

Escaneado con CamScanner

ACTUACION NOTARIAL
LEY 3605

ALEJANDRO MILTON SONZA
ESCRIBANO
CORRIENTES

CERTIFICACION DE FIRMAS

Libro de Requerimientos Nº 1 Acta Nº 16 Fº 16

ALEJANDRO MILTON SONZA.- en su carácter de Escribano

COLEGIADO.- del Registro/número 670 del Departamento de CAPITAL

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- CERTIFICA que la S- firma S-

-.-.-.-.-.-.-.-.-.- que obra N.- en el documento que antecede.

SON.- auténtica S.- y puesta S.- en su presencia, en este acto por

la S- siguiente S- persona S- de su conocimiento, de lo que da fe:

Por el Señor JACOBO LEVITZKY . Titular de la Matrícula Individual Número: 1.656.989.en el carácter de Presidente del Directorio de la persona jurídica: "CONSTRUCTORA EVISA" Sociedad Anónima, lo que se acredita con el Estatuto Social de fecha 23/03/1979 y Acta de Reunión de Directorio de distribución de cargos de la mencionada sociedad de fecha: 30 de noviembre de 1993, que tengo a la vista, doy fe, domiciliado legalmente en calle Salta Nº860 de esta ciudad, y el Señor:MIGUEL DE LOS SANTOS BADARO. Titular del D.N.I.Nº12.529.961, casado, domicliado en Barrio Industrial J.R.Fernandez Nº228 de esta ciudad, argentinos, mayores de edad, capaces para contratar, y de mi conocimiento, doy fe, quienes lo hicieron en un Contrato de Dacion en Pago.- Corrientes, 27 de Diciembre de 1995.- Dto: "Registro" novek.-

ALEJANDRO MILTON SONZA
ESCRIBANO
CORRIENTES

Nº 00401690

Escaneado con CamScanner